

1501666-79.2022.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Matheus de Souza Parducci Camargo

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 4ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Data de Publicação: 04/08/2011) FURTO QUALIFICADO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CABIMENTO. Ainda que os bens subtraídos não possuíssem expressivo valor, não haveria que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois a falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

4ª Vara Judicial

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-017, Fone: (16)3252 5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL (TELEAUDIÊNCIA)

Processo Digital nº:

1501666-79.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MOREIRA DUTRA

Data da Audiência:

06/12/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 1º § 4º, I, II do(a) CP(Denúncia)

Aos 06/12/2022, às 10:30h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 4ª Vara Judicial, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Matheus de Souza Parducci Camargo, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência Virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG de nºs 250/2020 e 284/2020, todos deste Eg. TJSP; Recomendação CNJ 62/2020; bem como Decreto Estadual 64.879/2020. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, sob a concordância de todos, anuência esta estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Prévia e separadamente, reuniram-se o acusado e seu defensor por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a telaudiência. Verificou-se a presença virtual do DD. Representante do Ministério Público, Dr. ILO WILSON MARINHO GONÇALVES JUNIOR. Presentes, virtualmente, o réu LEANDRO MOREIRA

DUTRA e seu Defensor Nomeado, Dr. AGNELO FELIPE TONON JÚNIOR, OAB/SP 398.670. Presentes, ainda, virtualmente, as testemunhas de acusação JOÃO CLÁUDIO CARNAROLLI JÚNIOR e ARMANDO FAGNER ARAUJO. Iniciados os trabalhos, passou o MM. Juiz a colher o depoimento das testemunhas de acusação acima nominadas. A, seguir, o réu foi interrogado. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A mídia digital ficará mantida em computador deste Juízo, em pasta apropriada para armazenamento e compartilhamento. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que não havendo mais provas a produzir, dava por encerrada a instrução passando aos debates orais. Dada a palavra ao DD. Promotor para as alegações finais, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz: O(a) réu (ré), em epígrafe, foi denunciado(a) e está sendo processado(a) como incurso(a) nos termos apresentados pela exordial acusatória. A denúncia foi recebida, houve citação e apresentação de resposta escrita à acusação. Foi realizada a instrução com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e procedido ao interrogatório. Encerrada a persecutio criminis in judicio o Ilustre Magistrado determinou que as partes apresentassem suas alegações finais. É o relatório. O Ministério Público passa a postular. Não há preliminares ou potenciais causas de nulidade acerca da tramitação do feito, sendo certo que a relação jurídica processual, desenvolveu-se de maneira escorreita, razão pela qual adentro ao mérito. A denúncia é procedente parcial Impõe-se a condenação do agente delitivo. A materialidade do delito é certa, eis que positivada pelo boletim de ocorrência de fls. 28/30, auto de exibição e entrega de fls. 31, e laudos periciais de fls. 107/126. A autoria do crime é inquestionável. O réu ao ser ouvido, em solo extrajudicial às fls. 06 assumiu a prática do furto. Em juízo, confirmou os fatos afirmando que o portão estava aberto e lá então procedeu à subtração dos bens conforme narrado na exordial. A testemunha João Cláudio Carnarolli, ouvida em solo extrajudicial às fls. 03/04, bem como nesta oportunidade, foram solicitados, via CAD, para averiguarem uma possível ocorrência de furto. Segundo o solicitante que não se identificou, estaria ouvindo barulhos no imóvel em que está sediado o Centro Espirita "Centro Espirita Amantes da Pobreza". Quando chegaram na frente do imóvel, por ser o muro baixo, já avistaram o indiciado no corredor do imóvel. Assim que o indiciado avistou a guarnição, ele se evadiu pulando os muros dos imóveis vizinhos. Após efetuarem um breve acompanhamento, conseguiram capturar o indiciado já na via pública. Efetuada a busca pessoal, com o indiciado nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado sobre o que fazia no imóvel, o indiciado confessou que estava furtando fios e que havia abandonado uma bolsa na casa vizinha. Quando retornaram para o imóvel constataram que o indiciado já havia retirado alguns fios que vão do relógio de força até o prédio. Na bolsa que o indiciado abandonou havia fios, faca, alicate e chaves de fenda. Pelo que constataram no local o imóvel não é desabitado, porém não conseguiram fazer contato com nenhum responsável. No mesmo trilhar o depoimento de Armando Fagner Araújo. Da prova oral colhida constata-se que na data e local dos fatos o(a) denunciado(a) subtraiu o objeto de propriedade do(a) ofendido(a). As palavras da vítima(s), da(s) testemunha(s) encontram fundamento no conjunto probatório. Não há nada nos autos capaz de desabonar seus depoimentos, nem prova de que fossem desafetos do(a) réu(ré) e quisessem perversamente prejudicá-lo(a), sendo suficientes para condenação. A(s) qualificadora(s) restou(aram) devidamente demonstrada(s). (com laudo) Com relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, a mesma restou devidamente comprovada, seja pelos depoimentos da vítima e testemunhas, seja pelo laudo pericial juntado no arcabouço probatório. Ademais, como preleciona a jurisprudência pátria: "Apelação - Artigo 155, § 4º, I e IV, do CP, e artigo 244-B da Lei nº 8069/90, em concurso material de delitos - Materialidade e autoria comprovadas - Qualificadoras (comparsaria e rompimento de obstáculo) demonstradas - A destruição ou rompimento de obstáculo, externo ou incorporado à própria coisa, qualifica o delito, não importando a natureza da res furtiva visada - Bagatela não reconhecida, porque o prejuízo causado à vítima não foi de pequena monta - Correta a redução mínima pela tentativa, porque o réu foi detido, de posse da res furtiva, enquanto se evadia - Corrupção de menor é crime

formal, nos termos da Súmula 500 do STJ - Idade do adolescente demonstrada nos autos - (...).(TJ-SP , Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal) No tocante à qualificadora da escalada, temos que a mesma outrossim restou demonstrada pelos depoimentos apresentados pela vítima e testemunhas. .No tocante à consumação do delito, como cediço em sede doutrinária e jurisprudencial, basta a retirada da esfera de disponibilidade da vítima para a sua consumação, sendo desnecessário que o acusado usufrua do bem ou tenha a posse mansa e pacífica. A recuperação posterior do objeto não impede a consumação do delito, que se opera no momento da inversão da posse sobre o bem. Nesse sentido:"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada "esfera de vigilância da vítima" e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata". Precedentes (STF - HC 108.678 Rel. Min. Rosa Weber - julgado em 17/04/12). Contudo, há que se ressaltar que o delito restou na forma tentada uma vez que foi prontamente detido após a comunicação, sendo o iter criminis interrompido pelos milicianos. Ainda, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela. De fato, o princípio da insignificância, de construção jurisprudencial, presta-se a afastar a tipicidade daquelas condutas que não se revelam aptas a lesionar o bem jurídico tutelado. In casu, o crime praticado não pode ser considerado de somenos importância. Veja-se que dar guarida a tal conduta é dar azo ao caos social, com descriminalização de condutas que se revelam infratoras da ordem social e que põem em risco a sociedade, tendo em vista que, furtadores e receptadores, cientes que de sua conduta não surgirá repressão penal, ver-se-ão estimulados a furtar, invadindo, ilicitamente, o patrimônio alheio. Importante ressaltar que o princípio da insignificância não pode ser analisado apenas do ponto do valor do bem subtraído, mas também da relevância da ação de quem o pratica. Entender insignificante a sua conduta é dar respaldo a práticas ilícitas, olvidando-se a finalidade das penas, de prevenção individual e coletiva e de repressão pela conduta cometida. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:" Princípio da Insignificância . Furto de Bagatela - Inadmissibilidade A subtração de objetos, cujo valor pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social.(TJ-SP - APL: 264002520088260114 SP 0026400-25.2008.8.26.0114, Relator: Wilson Barreira, Data de Julgamento: 28/07/2011, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2011) FURTO QUALIFICADO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CABIMENTO. Ainda que os bens subtraídos não possuísem expressivo valor, não haveria que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois a falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor. (...) (TJ-SP - APL: 00119809720138260127 SP 0011980-97.2013.8.26.0127, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 11/11/2014, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/11/2014) FURTO QUALIFICADO. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. Não configurada. Confissão que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Princípio da insignificância que não foi recepcionado pela lei penal violação do princípio constitucional da reserva

legal. Princípio que não pode ser analisado pelo simples valor da coisa subtraída e sim pelas circunstâncias e requisitos subjetivos de maneira global, sob pena de tornar o tipo penal vazio. (TJ-SP - APL: 00793893520108260050 SP 0079389-35.2010.8.26.0050, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 28/01/2014, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2014). Por derradeiro, caso seja alegado, saliento ainda que eventual requerimento de causa de diminuição em virtude de semi-imputabilidade decorrente de vício em substâncias entorpecentes não deve prosperar, pois aplicado perfeitamente no caso o princípio da actio libera in causa. Com efeito, o(a) acusado(a), caso alegue ter praticado o delito em razão do vício em substâncias entorpecentes, se colocou, sponte propria,

ao tempo da ação em nesta situação, a qual não pode ser usada para mitigar sua responsabilidade penal. Segundo leciona Mirabete “pode ocorrer que o agente se coloque, propositadamente, em situação de inimputabilidade para cometer o crime, realizando este no estado de insciência, drogando-se, embriagando-se, ou mesmo dormindo. Nesse caso, para o juízo de culpabilidade, considera-se a situação do agente no momento em que se colocou em estado de inconsciência, e não no momento da ocorrência do fato. Aplica-se, então, o princípio das chamadas *actiones liberae in causa* sive *ad libertatem relatae*, respondendo o agente pelo resultado. Esse princípio foi estendido às situações criadas culposamente pelo agente” (Código Penal Interpretado, 7ª ed., Ed. Atlas, 2011). Não há nos autos, elementos concretos de que a drogadição tenha lhe causado doença mental, apta a retirar-lhe ou diminuir-lhe a imputabilidade. Ademais, o art. 45 da Lei nº 11.343/2006 é certo ao prescrever que o reconhecimento da inimputabilidade por conta de dependência de drogas somente ocorrerá quando esta decorrer de caso fortuito ou força maior. Diz o indigitado preceito legal: Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (nosso grifo). Vale trazer à baila os exemplos de Guilherme de Souza Nucci acerca das condições que ensejam o afastamento da culpabilidade pela drogadição, nos moldes do art. 45 da Lei de Drogas: “caso fortuito seria a ingestão de droga, proveniente do engano, do logro, do erro (ex.: o sujeito toma uma determinada bebida, que contém certo tipo de droga não aparente, enganado por terceiro, ficando completamente incapacitado para entender o que faz). Força maior seria a ingestão da substância entorpecente por atuação física superior, externa à vontade do agente (ex.: injeta-se cocaína em alguém, que se encontra amarrado ou seguro por outras pessoas mais fortes, fazendo com que perca a capacidade de atendimento)” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª ed., 2011, RT.). No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 46 DA LEI Nº 11.343 /06. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME. ISENÇÃO DAS CUSTAS. DEFENSOR DATIVO. - Se há provas de que o réu cometeu o crime, a condenação é medida que se impõe. - Deve ser decotada a majorante do emprego de arma de fogo, se os elementos dos autos demonstram que a arma, no momento da prática do crime, não tinha aptidão para efetuar disparos. - Inexistindo comprovação de que o réu estava sob o efeito de drogas, no momento da prática criminosa, bem como de que a ingestão dos entorpecentes se deu em razão de caso fortuito ou força maior, é incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei no 11.343 /06. - Fixa-se o regime prisional aberto aos condenados, não reincidentes, a pena inferior a 4 (quatro) anos. - Cabe isentar do pagamento das custas processuais o réu, desde que assistido por Defensor Dativo, com base no art. 10 da Lei estadual nº 14.939/03. TJ-MG - Apelação Criminal APR 10058120007420001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 18/03/2013 Não há nos autos qualquer menção aos requisitos legais acima invocados (caso fortuito ou força maior), razão pela qual tal tese, caso invocada, deverá ser afastada. Há provas suficientes para a condenação do acusado, razão pela qual a exordial deve ser julgada PROCEDENTE. Sobre a aplicação da pena e regime penitenciário: Na primeira fase de aplicação da sanção, ao magistrado é concedida ampla discricionariedade, regrada diga-se, dentro dos limites mínimo e máximo para a fixação da pena base. Assim, considerando todos os elementos previstos no artigo 59 do Código Penal que se amoldem ao caso concreto, deve o juiz, analisando as circunstâncias judiciais, fixar a pena base mais condizente com a realidade fática dos autos. Nessa esteira, entende a prelibada lição de Mirabete que: “Trata o art. 59, caput, e seus incisos I e II, da fixação da pena-base como primeira etapa da aplicação da pena privativa de liberdade, ou seja, a da pena-base entre os limites da sanção fixados abstratamente na lei penal, determinando que seja ela estabelecida conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sendo a culpabilidade do agente a base fundamental para a individualização da sanção a ser aplicada ao caso concreto, a reprovabilidade de sua conduta deve ser aferida para a fixação da pena-base. Refere-se, portanto, o caput do art. 59,

às circunstâncias, chamadas de judiciais pela doutrina, que são os fatores dessa fixação". (MIRABETE, JÚLIO FABBRINI, in Código Penal Interpretado, 5ª edição, 2005, Editora Atlas, pág. 440). Assim, na primeira fase de aplicação da sanção, deve se aplicar à pena-base acima do mínimo legal, haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o acentuado envolvimento do(a) acusado(a) com ilícitos criminais, demonstrando com isso culpabilidade exacerbada e personalidade voltada para a prática delitiva, tudo consoante F.A's de fls.44/52 e certidões juntadas. Na segunda fase presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do CPB, visto que foi condenado(a) com sentença transitada em julgado para a defesa em data anterior à prática dos fatos em apuração (conforme certidão e F.A. devidamente juntados às fls.44/52). Presente a confissão espontânea. Na terceira fase de aplicação da pena presente a causa de diminuição da pena da tentativa, devendo a fração ser aplicada em seu mínimo (1/3). Com efeito, a fixação da redução de pena nos casos de crimes tentados está ligada ao "iter criminis" percorrido pelo agente. Conforme leciona Julio Fabbrini Mirabete, "... a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída obrigatoriamente de um a dois terços. A redução da pena referente à tentativa dever resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena-base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado" (Código Penal Interpretado, Editora Atlas, Sétima Edição, p. 64). Continua o autor: "Quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução. A maior ou menor redução deve ser motivada pelo juiz" (ob. cit, p. 64). Como se verificou, por muito pouco o delito não restou consumado. O regime penitenciário para inicial cumprimento de pena deve ser o fechado, em face da reincidência do agente, atendendo-se assim aos preceitos do art. 33, sendo certo que resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em decorrência da vedação do artigo 44 do mesmo Codex diante da reincidência verificada. Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu representante, requer a PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente ação penal para CONDENACÃO do(a) denunciado(a) no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada na forma tentada, com a causa de aumento de pena no repouso noturno". Dada a palavra à Defesa, as alegações finais foram colhidas pelo sistema de gravação audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: "Vistos. LEANDRO MOREIRA DUTRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal, porquanto segundo a acusação, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 00h38min (repouso noturno), na Rua Carlos Gomes, nº 168, Centro, nesta cidade e comarca de Taquaritinga/SP, o agente, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, aproximadamente 5 (cinco) quilos de fios/cabos de cobre, de propriedade do Centro Espírita Amantes da Pobreza. Recebida a denúncia (fl. 94). O réu foi citado (fl. 131) e apresentou resposta à acusação (fl. 137). Não verificada a ocorrência de quaisquer circunstâncias do artigo 397 do Código de Processo Penal, prosseguiu-se com a instrução do feito, oportunidade em que foram inquiridas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia, com o reconhecimento da tentativa. Por sua vez, a Defesa pugnou pela desclassificação do fato para o crime de furto simples tentado. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva procede em parte. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 28/30), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 31), pelas fotografias de fls. 32/39, pelo auto de avaliação (fl. 15), pelos laudos periciais (fls. 107/111, 112/115, 116/123 e 124/126) e pela prova oral coligida nos autos. A autoria é certa e repousa sobre o acusado. Na fase inquisitorial, o réu confessou a prática delitiva (fl. 06). Quando interrogado em juízo, o réu novamente confessou a imputação. Contudo, disse que ingressou no imóvel pelo portão, o qual estaria aberto. A testemunha João Cláudio Carnarolli policial militar, disse que foi acionado via CAD para averiguar possível ocorrência de furto

no imóvel do "Centro Espírita Amantes da Pobreza". Disse que se dirigiu ao local e que avistou o acusado no corredor do imóvel. Relatou que o acusado evadiu-se pulando os muros dos imóveis vizinhos e que, após efetuarem um breve acompanhamento, conseguiram capturar o réu já na via pública. Declarou que a busca pessoal foi efetuada e que nada de ilícito fora encontrado. Disse que ao retornar para o imóvel, constatou que o acusado já havia retirado alguns fios de cobre. Relatou que na bolsa que o acusado abandonou havia fios, faca, alicate e chaves de fenda. Afirmou que o acusado confessou a prática do furto e que havia abandonado com fios durante a fuga. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Amando Fagner Araújo, também policial militar. Assim, o conjunto probatório é seguro em demonstrar que, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, o réu subtraiu os referidos cabos de cobre, mediante escalada e rompimento de obstáculo. Analisando o conjunto probatório dos autos, em que os policiais prestaram depoimentos firmes e coesos acerca da apreensão da 'res' logo após ser abandonada pelo acusado, aliada à confissão judicial do mesmo, nenhuma dúvida resta a respeito da materialidade e autoria delitiva imputada ao réu, de sorte que a decretação da sua condenação é medida que se impõe, restando, portanto, improcedente o pleito defensivo absolutório. As palavras das testemunhas de acusação, é bom ressaltar, são coerentes e harmônicas, não demonstrando a menor intenção de prejudicar o acusado injustamente. Ademais, reitera-se, o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva. Destaca-se, ademais, que o laudo pericial nº 262.003/2022 (fls. 107/111) foi conclusivo no sentido de que "Ao exame externo foi possível constatar o corte recente da fiação externa do relógio até sua conexão com o exterior da construção" (fl, 109). O corte da fiação foi possível, porque, segundo atestou o laudo pericial nº 270.521 (fls. 116/123) o acusado utilizou faca de 84,87 g e 295 mm de comprimento total, "agente perfuro-cortante". E também o laudo pericial nº 270.517/2022 (fls. 112/115) evidenciou que na mochila do acusado havia os seguintes objetos: "(...) segmento metálico tubular parcialmente achatado; segmento tubular plástico; chave Yale acoplada a chaveiro; chave do tipo Philips, usada" (fl. 113) e, por fim, o laudo pericial nº 270.527/2022 (fls. 124/126) demonstrou que foram usadas: "II.1 - Chave de fenda, usada, sem marca aparente, haste metálica e cabo plástico verde. Media 18,8 cm de comprimento. II.2 - Chave de fenda, usada, da marca "Tramontina", haste metálica ligeiramente amolgada e cabo plástico amarelo. Media 19,5cm de comprimento. II.3 - Chave Philips, usada, sem marca aparente, haste metálica e cabo plástico vermelho avariado. Media 19 cm de comprimento. II.4 - Alicate universal, usado, da marca "Tramontina", constituído em corpo metálico oxidado, sendo seus cabos revestidos por material plástico isolante elétrico de até 1000 Volts. Media 20,3cm de comprimento." Cumprido ressaltar que os bens subtraídos foram encontrados no local abandonado pelo réu, especialmente em virtude das imagens (fls. 37/39), que mostram os instrumentos utilizados para a realização do furto e também os cabos de cobre subtraídos, mas também os cortes realizados na instalação (fls. 32/35). Nesse contexto, é inegável que o réu LEANDRO MOREIRA DUTRA agiu com dolo, objetivando a prática do furto. Configuradas, ainda, as qualificadoras relativas à escalada e rompimento de obstáculo, pois o laudo pericial nº 262.003/2022 (fls. 107/111) concluiu que o imóvel é: "vedado por muro em alvenaria interrompido por portão metálico de folha simples e portão metálico de folha dupla, ambos destinados ao acesso de pedestres. A vedação possuía altura máxima de 1 metro e 50 centímetros. O imóvel estava construído ao nível da rua." (p. 109). E também pela conclusão do laudo pericial nº 52622/2022, que expressamente asseverou que: "O acesso delituoso se deu mediante escalada do portão de gradil metálico, onde foi constatado que houve dano com a fratura da lança. para o seccionamento dos cabos, pelos danos observados, inferiu-se que houve o uso de instrumento de corte, combinado com o esforço muscular." (fl. 109). Forçoso reconhecer a incidência da majorante do repouso noturno, prevista no artigo 155, §1º do Código Penal, tendo em vista que o acusado cometeu o delito durante a noite (por volta de 0h30min), se aproveitou da falta de movimentação de pessoas no local. A majorante funda-se no maior perigo a que é exposto o bem jurídico em virtude da diminuição da vigilância e dos meios de defesa daqueles que se encontram recolhidos à noite para repouso, facilitando a prática delituosa. Nesse sentido é a

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º E § 4.º, I E IV, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos.(...)(STJ - HC 306450 / SP, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j.04/12/2014). Ademais, é irrelevante à sua configuração a ausência de habitantes no imóvel, mesmo porque a ratio essendi da majorante decorre da maior reprovabilidade da conduta do agente que se propõe a furtar na calada da noite, quando há ausência de vigilância sobre a res e, por conseguinte, maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa. Nesse sentido, confirmam-se os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Superior Tribunal de Justiça tem-se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial vazio." (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1.248.218/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 27/11/2018, DJe de 06/12/2018). Por outro lado, mostra-se imperioso o reconhecimento da tentativa. Com efeito, o agente, depois romper obstáculos que impedião seu acesso aos bens da vítima, foi preso em flagrante delito ainda na frente do imóvel da ofendida, sem efetivar a inversão da posse da res furtiva, ou mesmo sua mera apreensão. Portanto, as provas nos autos afastam a pretensão formulada pela Douta Defesa no sentido que faltam suficientes elementos para motivar a condenação, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor. Com efeito, a prova é segura, não havendo qualquer dúvida que o réu incidiu no crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita aos acusados, a superar a presunção constitucional de inocência. Com estes fundamentos, passo a individualizar as penas. Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado não ostenta antecedentes criminais. Contudo, o crime de furto, no caso dos autos, foi praticado com a presença de duas qualificadoras, sendo que ambas devem ser levadas em consideração na fixação da pena. Assim, uma delas serve para a alteração da faixa de fixação da pena e a outra deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável. Nessa linha vem decidindo o C. STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA MAJORAR A PENA-BASE. DUAS QUALIFICADORAS, SENDO UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCENTE. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Presentes 2 (duas) qualificadoras no delito de furto, é possível que o Magistrado utilize uma para qualificar o delito e a outra para majorar a reprimenda na primeira fase de dosimetria. 2. Embora o agravante tenha sido condenado a reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência também são fundamentos idôneos para fixar o regime semiaberto e indeferir o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 444.164/SC 5ª T. - Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme j. em 18/12/2014 - DJU 02/02/2015). Isso

posto, considerando

a presença de duas qualificadoras, sendo uma dela adotada como circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base majorada em 1/6. Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu é reincidente, ostentando condenação definitiva anterior proferida no processo nº 1500258-53.2022.8.26.0619 (fls. 46/48). Ainda na segunda fase, o réu confessou espontaneamente a prática do crime, o que faz incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. É caso de se preponderar a sobredita circunstância agravante sobre a circunstância atenuante, com aumento da pena em 1/8, nos termos do entendimento, pacífico e atual, do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RH C 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual." (STF hc 105.543/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T.j. 26.05.014. DJe 27.05.2014); "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORA. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA;. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incursão no acervo fático-probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II. Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III. Recurso ordinário ao qual se nega provimento." (STF RHC 120.677/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T.j. 01.04.2014, DJe 02.04.2014). Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º do CP). Assim, aumento a pena em 1/3. Por outro lado, verifica-se a incidência da causa de diminuição de pena atinente a tentativa. No caso dos autos, a redução deve operar-se na fração de 1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, que se dirigiu até o local do fato, escalou o portão e destruiu uma das lanças, ocasião em que policiais militares compareceram ao local e prenderam-no na frente do imóvel, em flagrante. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista a reincidência (art. 33 do Código Penal). Isso posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LEANDRO MOREIRA DUTRA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direito, tendo em vista a vedação contida no artigo 44, § 3º do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente específico. Pelo mesmo fundamento, não se faz possível a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal). Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o tempo que encontra-se custodiado cautelarmente, bem como em razão da incompatibilidade entre a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória (STF, HC n. 118.257/PI, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6/3/2014). Expeça-se alvará de soltura clausulado. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos sentenciados, tendo em vista que a indicação de defensor dativo faz presumir a insuficiência de recursos financeiros. Anote-se. Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, observando os termos do Convênio de Assistência Judiciária. A certidão de honorários, uma vez assinada digitalmente,

encontrar-se-á disponível no Portal do Tribunal de Justiça para impressão, independentemente de nova intimação. Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral, o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), e encaminhe-se cópia da sentença ou eventual acórdão às vítimas (art. 399 da NSCGJ e art. 201, § 2º do CPP). Oportunamente, arquivem-se os autos, com as movimentações de praxe (SAJ). Sentença publicada em audiência, sendo apresentada às partes pela mesma plataforma digital e lida pelo magistrado ao acusado. Saem os presentes intimados". Na sequência, o defensor interpôs recurso de apelação, sendo que o Ministério Público renunciou ao direito de recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Homologo a renúncia recursal ministerial. Recebo o recurso interposto, saindo o defensor intimado do prazo para apresentação das razões recursais. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões de recurso (CPP, art. 600). Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça – Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Saem os presentes intimados." Anoto que, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, editado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, procedi a importação do arquivo de gravação desta audiência para o Sistema Informatizado SAJ. Ao final, o MM. Juiz agradeceu a todos os envolvidos na participação da presente teleaudiência. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Valeria Storino, digitei e atuei conjuntamente para realização do ato e certifico e dou fé da veracidade deste termo, cientes e intimadas as partes. Em cumprimento das NSCGJ, art. 1269, § 1º, o presente termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e cientificados os participantes.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA